

1502442-26.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283989/2020 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 14682477 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

10862/20/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2283989 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502442-26.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502442-26.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283989/2020 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 14682477 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

10862/20/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2283989 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

3, 10862/20/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFERSON BRENO DE SOUSA MARTINS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos

JEFERSON BRENO DE SOUSA MARTINS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, porque, no dia 14 de novembro de 2020, por volta das 20h30min, na Rodovia SP 330,

no Km 307 mais 600 metros, na pista Sul - Jardim Roberto Benedetti, nesta, o réu em situação de calamidade pública, trazia consigo, guardava e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico 1691,06g da substância conhecida como maconha, cujo princípio ativo, Tetrahidrocanabinol (THC), extraído do vegetal Cannabis Sativa L, acondicionadas em forma de dois tijolos; 30,73g da substância vulgarmente conhecida como cocaína, princípio ativo Metil Benzoil Ecgonina, contidos em setenta e sete microtubos de plástico, do tipo eppendorf, de cor azul (auto de exibição e apreensão - págs. 12/14 , laudo de constatação - págs. 20/23 e exame químico toxicológico - págs.76/78).

Segundo se apurou, na data dos fatos, durante a pandemia gerada pelo novo coronavírus, policiais rodoviários em patrulhamento aproximaram-se de uma Honda/Biz, placas FXV 1809, ocasião em que seus ocupantes apresentaram nervosismo, razão pela qual decidiram abordá-los.

Realizada a abordagem, os agentes públicos localizaram, no interior da mochila que o réu carregava, as drogas supramencionadas, além de uma porção granulada de pó branco, uma porção a granel de erva seca, cinco ampolas de testosterona, embalagens contendo agulhas e seringa, dois aparelhos celulares, além de quantia de R\$16,00, provenientes de mercancia ilícita.

Indagado sobre os fatos, o réu afirmou que recebeu a quantia de R\$3000,00 para levar a mochila desta cidade até o município de Itirapina/SP, cujo transporte estava sendo feito pelo moto-taxista que conduzia a motocicleta, o qual não tinha conhecimento das drogas que estava transportando.

O réu foi notificado (pág.111), tendo constituído defensor, o qual apresentou resposta à acusação (pág.100/103).

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, procedendo-se ao interrogatório.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, sustentando provada a imputação, afastando a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, ao passo que a Defesa pugnou por benefícios na aplicação da pena, bem como requereu a isenção do pagamento das custas processuais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiro indico que o D. Juiz titular e então vinculado para o julgamento cumpre com férias regulamentares desde partir de 25 de abril desse ano e até a presente data, ocasião em que se deu sua desvinculação, em exceção à regra garantida no art. 399, do CPP, em analogia à previsão do art. 132, do CPC.

Indo adiante e já no mérito, temos que é procedente em parte a pretensão punitiva Estatal.

Para a materialidade a prova derivou do auto de exibição e apreensão (pág. 12/14), fotografias (págs. 16/18), laudos periciais dos objetos apreendidos (págs. 79/80) e laudos de exame químico toxicológico (págs. 76/78/ 141/144), os que confirmam que a substância apreendida é entorpecente.

Já sobre a autoria, temos que, no caso, o réu confessou: disse que estava mesmo na

levada de dois quilos de maconha e certa quantidade de cocaína, acondicionadas em uma mochila, devendo encaminhá-las até Itirapina. Respondeu que ganharia R\$ 1.500,00 para fazer o transporte e nem deu outros informes dos seus contratantes, apenas alegou que lhe foi repassado o telefone de um rapaz que lhe fez a proposta do transporte das drogas e que depois contratou Bruno como moto taxista.

A mesma confissão veio corroborada pelo restante do acervo da prova oral.

O policial rodoviário Alan Artur Coutinho do Prado informou que se encontrava em patrulhamento pela Rodovia Anhanguera, ocasião em que ultrapassaram a Honda Bis que levava o réu como passageiro, notando que ele tinha uma bolsa tira-colo de cor azul sobre sua perna. Também notaram que, ao avistar a guarnição, ele tirou a mochila e a colocou entre ele e o condutor da moto, o que fundamentou ainda mais a abordagem pela infração de trânsito. Disso, ao vistoriarem a referida bolsa encontraram maconha, cocaína e outros objetos, tendo o réu também lhes confessado o que fazia, rumo a outra cidade, para que a droga fosse encaminhada para o presídio.

O mesmo nos assegurou o depoimento do outro policial rodoviário, Vinicius Bersi Alves que, como o outro, explicou que nada contra o motorista da moto veio desvendado.

Enfim, todas as provas, e mesmo do que reconheceu a Defesa do réu, voltam-se para a conclusão segura de que o mesmo ocultava e transportava consigo as substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em cocaína e maconha, para fins de tráfico, além de mais objetos e outros tipos de substâncias (ampolas de testosterona, agulhas e seringa).

Contudo, e mesmo que relevante a quantidade de entorpecente transportada então pelo réu, não houve prova de que o mesmo teria real conexão com o chamado crime organizado, ou seja, isso não se presume apenas da quantidade de entorpecente que então transportava, além de se tratar de réu ainda primário, confesso e menor de vinte e um anos. Nesse ponto portanto, e do que os policiais também puderam dizer das circunstâncias do flagrante, quando é comum que sujeito menos ascendido ou de maiores condições seja o contratado ou destacado para o transporte de drogas enquanto que os mais envolvidos mantêm-se distantes do risco do flagrante, e então avalio que ainda se deve reconhecer o benefício ao réu. Entretanto, certamente para ele não se adotará o patamar mais benéfico, e nesse ponto sim considerando o volume que trazia consigo, em porções de drogas de naturezas diversas.

Diante da prova acima examinada, impõe-se a condenação, do que passo à pena.

Na fase primeira, mesmo que considerada a realidade da apreensão, em volume significativo de apreensão, outras circunstâncias não são ao réu desfavoráveis, além do que, sequencialmente enquanto menor e confesso, veria eventual aumento então reduzido.

De tal forma, da primeira à última fase, já lhe reconheço a pena mínima, de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase terceira, dos fundamentos antes já alinhavados, do que se impõe a redução do parágrafo 4º, do art. 33, da lei especial, reduzo a pena do réu na metade, e nesse patamar por conta do que já indicado também antes. Disso, sua pena se encerra em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos) e cinquenta dias-multa. Torno a pena em concreto em cinco anos de reclusão.

Sobre o regime, de novo considero a confissão, menoridade e primariedade do réu para lhe conceder o regime aberto. Contudo, não merece, certamente, outras substituições ou benefícios legais considerando a desenvoltura que demonstrou para o transporte de quantidade relevante de entorpecente, não nos parecendo que a

substituição aqui possa ser considerada como suficiente à repreensão e reeducação, de novo à vista do caso concreto.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação penal e CONDENO JEFERSON BRENO DE SOUSA MARTINS como incurso no artigo 33, caput, e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 250 (duzentos) e cinquenta dias-multa cinco anos de reclusão e o pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, na forma da lei.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, contudo, nesse estágio, defiro-lhe os benefícios da gratuidade considerando o que sobre isso requereu e alegou a Defesa, mais do que derivou da análise do caso, sobre indicadores da hipossuficiência do condenado.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA